



PUTUSAN

Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AFI BUDI PURNOMO bin LASMIJAN**;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/2 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pantiharjo RT 02/RW 01,
Kecamatan Kaliori, Kabupaten
Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFI BUDI PURNOMO bin LASMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan BBM" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian BBM di SPBN KUD SAROYO MINO;
 - 2) BBM BIO Solar 1.000 (seribu) Liter yang dimuat dalam 1 (satu) Drum Pinguin;
 - 3) BBM BIO Solar 50 (lima puluh) Liter yang dimuat dalam 1 (satu) Drum Pinguin;
 - 4) Selang 10 (sepuluh) meter untuk menyedot BBM dari Drum Pinguin untuk diisikan ke kapal;
 - 5) Alkon 1 (satu) Unit Alat penyedot;
 - 6) Drum Pinguin 5 (lima) buah Drum sebagai tempat untuk memuat BBM;
 - 7) Kendaraan Roda Tiga 1 (satu) unit sebagai tempat untuk memuat BBM;
 - 8) 1 (satu) unit KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jenis Kapal penangkap Ikan digerakan oleh mesin Nissan RE8 002828 295 PK, panjang 21,30 (dua satu koma tiga nol) meter, lebar 7,20 (tujuh koma dua nol) meter, dalam 2,95 (dua koma sembilan lima) meter, Tonase Kotor 106 (serratus enam), Tonase bersih 32,2 (tiga puluh dua koma dua);
 - 9) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2011/Ia, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Juni 2021;
 - 10) 1 (satu) lembar *fotocopy* PAS BESAR Nomor AL.520/03/21/UPP.Rbg-2022, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 diterbitkan di Rembang tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar *fotocopy* Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.23.0001.134.00824, Nama Kapal KM. PUTRA USAHA 01 GT 106, Jakarta 01 Februari 2023;
- 12) 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan KM. PUTRA USAHA 01 GT 106 Nomor AL.501/5/5/UPP.JWN-2023 dikeluarkan di Juwana tanggal 10 Februari 2023;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/004/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/005/V/2023 tertanggal 28 April 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 003 GT 25 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/006/V/2023 tertanggal 02 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. NEW HARUM SARI 2 GT 29 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;
- 16) Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/022/V/2023 tertanggal 04 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI 01 GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/031/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. GUNUNG BARU SARMANI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Minyak Solar Nomor 510.44/039/V/2023 tertanggal 05 Mei 2023 untuk pengisian kapal KM. HARUM SARI GT 30 dengan alokasi sejumlah 1.800 (seribu delapan ratus) Liter;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



19) BBM Bio Solar sebanyak $\pm 794,936$ (tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan tiga enam) Liter yang berada di dalam Drum Pinguin dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter;

Digunakan dalam perkara lain a.n. Tersangka Pandoli bin (almarhum) Maskur;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg, tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFI BUDI PURNOMO bin LASMIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 19), digunakan dalam perkara lain a.n. Tersangka Pandoli bin (almarhum) Maskur, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 639/PID.SUS/2023/PT SMG, tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 8 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang pada tanggal 23 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 8 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 8 November 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi disparitas putusan dengan perkara Terpidana Pandoli bin Maskur (almarhum) yang telah bersama-sama Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dan telah menikmati hasil atas penjualan dimaksud, yang telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan, karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pukul 17.00 WIB di Dermaga TPI Pelabuhan Tasik Agung Rembang, Jawa Tengah, Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar non subsidi sebanyak 12.000 (dua belas ribu) liter seharga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Jayadi untuk KM PUTRA USAHA ukuran 106 GT miliknya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dengan cara membeli sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis Solar non subsidi dari PT. RIZQI ABADI HARTATA sedangkan sisanya sebanyak 2.000 (dua ribu) liter Terdakwa beli BBM jenis Solar Subsidi dari Pandoli dengan harga sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/liter yang kemudian dijual kepada Saksi Jayadi untuk mengisi KM PUTRA USAHA dengan harga sebesar Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus)/liter. Terdakwa mengetahui jika Saksi Pandoli membeli BBM jenis Solar dari KUD SAROYO MINO dengan menggunakan Rekomendasi Kapal ukuran dibawah 30 GT;
- Bahwa untuk pengisiannya ke KM. PUTRA USAHA, Terdakwa memerintahkan Saksi Sutiyono untuk mengangkut BBM Solar tersebut dari Dermaga sebelah Timur TPI Tasik Agung menuju Dermaga sebelah Barat TPI Tasik Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda tiga TOSSA nomor polisi H 5024 MR milik Saksi Sutiyono serta drum penguin, dengan upah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual BBM Solar Subsidi seolah-olah merupakan BBM jenis Solar Non Subsidi kepada Saksi Jayadi sebesar Rp3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedang Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan Niaga BBM jenis Solar. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tentang Undang-Undang Cipta Kerja pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024



MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **16 Februari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1304 K/Pid.Sus/2024